

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7007/2540

นาย พล อิน จำรัส
นาย แสง ฤกษ์ศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299

โจทก์เป็นทายาทได้รับที่ดินมรดกของ ป. เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ส่วนจำเลยกับ น.รับโอนที่ดินดังกล่าวมาโดยผู้โอนขายให้ โดยเสียค่าตอบแทนและโดย สุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริต เมื่อที่ดินส่วนของ น. น.มีสิทธิดีกว่าโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรคสอง แม้ต่อมาที่ดินส่วนนี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ห.เมื่อห.ถึงแก่กรรมจำเลยและถ.เป็นผู้รับโอนมรดกที่ดินส่วนของ ห. โดยไม่เสียค่าตอบแทน โจทก์ก็ไม่อาจยกสิทธิของตนไต่ถามจำเลยได้ เพราะสิทธิของโจทก์ขาดตอนไปแล้ว ตั้งแต่ น. รับโอนทางทะเบียนโดยสุจริต จะนำหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนมาใช้บังคับไม่ได้เพราะสิทธิหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า นายเปีย เปียนวม กับนางจิว เปียนวมเป็นสามีภริยาและเป็นเจ้าของที่ดินตราจอง ศก 108 คนละ 1 ฉบับตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ (บางเหี้ย) จังหวัดสมุทรปราการ รวมเนื้อที่ 51 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวาหลังจากนายเปียถึงแก่กรรม นางจิวขอออกโฉนดที่ดินเป็นโฉนดที่ 952 เนื้อที่ 51 ไร่ 1 งาน 30

ตารางว่า ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเปียเนื่องจากจำเลยเป็นผู้เก็บรักษาโฉนดที่ดิน โจทก์จึงบอกกล่าวให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์ เพื่อโจทก์จะดำเนินการใส่ชื่อโจทก์และทายาทอื่นที่มีสิทธิได้รับมรดกของนายเปียในโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินโฉนดที่ 652 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ (บางเหี้ย) จังหวัดสมุทรปราการ ให้โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมส่งมอบ ให้โจทก์และบรรดาทายาทของนายเปียลงชื่อรับมรดกเฉพาะส่วนของนายเปีย กิ่งหนึ่งในโฉนดที่ดินดังกล่าวฉบับของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางบ่อ

จำเลยให้การว่า นายเปีย เปียนวม มิได้เป็นสามีนางจิวและมิได้เป็นเจ้าของที่ดินกิ่งหนึ่งในที่ดินดังกล่าว ผู้เป็นเจ้าของคือนางจิวบุตรนายคิดและนางอู่ โจทก์มิใช่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของนายเปีย นางจิวเป็นเจ้าของที่ดินก่อนปี 2469 ต่อมานางจิวให้นางหมา สุขเทศ เป็นเจ้าของรวมเมื่อนางจิวถึงแก่กรรม ที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นของนางหมาแต่เพียงผู้เดียว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2491 จำเลยซื้อที่ดินแปลงนี้โดยเป็นเจ้าของรวมกับนายเทพ สุขเทศ ต่อมานายนพจำนองที่ดินส่วนของตนไว้แก่นางหนู ฤกษ์สิริ แล้วที่ดินหลุดเป็นสิทธิของนางหนู จำเลยและนางหนูได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำเลยกับนางหนูและญาติพี่น้องของจำเลยครอบครองที่ดินดังกล่าวด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันตั้งแต่ปี 2491 เป็นเวลาเกินกว่า 40 ปี จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำขอท้ายฟ้องหรือไม่โจทก์นำสืบอ้างว่า เดิมนายเปี้ย เปี้ย นวม และนางจิว เปี้ยนวมต่างเป็นเจ้าของที่ดินตามตราจอง ศก.108 ตำบลบางพลี น้อยอำเภอบางบ่อ (บางเหี้ย) จังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่แปลงละประมาณ 25 ไร่ ที่ดินของนายเปี้ยอยู่ทางด้านทิศใต้ ภายหลังนายเปี้ยถึงแก่กรรม นางจิวขอออกโฉนดที่ดินโดยรวมเอาที่ดินของนายเปี้ยเข้าด้วยกันที่ดินส่วนของนายเปี้ยเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ จึงรวมอยู่ในโฉนดที่ 952 โจทก์เป็นบุตรนางละมัยนางละมัยเป็นบุตรนายเปี้ยน นายเปี้ยนเป็นบุตรนายปลื้มและนายปลื้มเป็นบุตรนายเปี้ย โจทก์จึงเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของนายเปี้ย และศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเปี้ย โจทก์และทายาทของนายเปี้ยจึงมีกรรมสิทธิในที่ดินโฉนดที่ 952 กิ่งหนึ่งนั้นเห็นว่า แม้จะฟังตามที่โจทก์กล่าวอ้างก็เป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เมื่อสิทธิของโจทก์ยังมีได้จดทะเบียนโจทก์จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง คดีได้ความว่า จำเลยกับนายนพ สุขเทศ รับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวโดยผู้โอนขายกรรมสิทธิให้เมื่อปี 2491 ตามหนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิที่ดิน และสารบาญจดทะเบียนท้ายสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 21 และ 9 ตามลำดับ และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต เมื่อโจทก์มิได้อ้างว่าจำเลยและนายนพรับโอนโดยไม่สุจริต ข้อเท็จจริงต้องฟังว่า จำเลยและนายนพรับโอนกรรมสิทธิที่ดินดังกล่าวมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียน

ของโจทก์ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 1299 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นโดยสุจริตแล้ว เมื่อที่ดินส่วนของนายนพ นายนพมีสิทธิดีกว่าโจทก์ แม้ต่อมาที่ดินส่วนนี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางหนู เมื่อนางหนูถึงแก่กรรม จำเลยและนางถวิล रिमโพธิ์ทอง เป็นผู้รับโอนมรดกที่ดินส่วนนางหนูโดยไม่เสียค่าตอบแทนโจทก์ก็ไม่อาจยกสิทธิของตนตามที่กล่าวอ้างใช้ยันจำเลยได้เพราะสิทธิของโจทก์ขาดตอนไปแล้วตั้งแต่นายนพรับโอนทางทะเบียนโดยสุจริต กรณีนี้จะนำหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนมาใช้บังคับไม่ได้เพราะสิทธิของโจทก์ตามที่โจทก์กล่าวอ้างต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299ซึ่งเป็นบทยกเว้นหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวเมื่อโจทก์ไม่อาจอ้างเอากรรมสิทธิ์กึ่งหนึ่งในที่ดินตามโฉนดที่ 952 ได้โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามคำขอท้ายฟ้องกรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยของโจทก์ในข้ออื่นอีกต่อไปที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(พิชัย เตโชพิทยาอุล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ